窦店镇“3·22”农村污水治理工程
一般生产安全事故调查报告

2021年3月22日13时08分许，房山区窦店镇芦村污水治理工程施工现场发生坍塌，造成1名工人受伤，送往房山区第一医院抢救，22日15时30分抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》和《北京市生产安全事故调查处理工作规则》规定，区政府成立了由区应急局牵头、房山公安分局、区总工会、区人力资源社会保障局、区水务局及窦店镇为成员单位的“3·22”事故调查组，并邀请区纪委区监委同步参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对建设、设计、施工、监理等单位，从工程设计、招投标、承发包、经营管理、安全管理、技术管理等方面开展调查。通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程概况

1.工程名称：房山区农村污水治理工程（一期重点村截污治

污）施工（窦店镇）

2.工程地点：房山区窦店镇

3.工程内容：窦店镇HDPE双壁波管污水管线（DN200mm、DN300mm、DN400mm管线）、配套检查井和阀门井、一体化泵站等工程，还有拆除恢复沥青路面。

4.工程项目招投标情况：

窦店镇污水处理工程属于我区农村污水治理工程（一期）的一部分，由区水务局承担工程监理、设计招投标工作，并委托窦店镇人民政府负责施工招投标以及项目实施管理、监督检查工作。

2020年6月，窦店镇人民政府在北京市政府采购网、北京市公共资源交易平台发布污水处理工程公开招标公告，并与招投标代理公司北京北咨工程咨询有限公司按照要求组织开展投标企业资质审核、专家评标等评标流程。北京市平谷区水利工程公司、安徽水安建设集团股份有限公司、北京金河水务建设集团有限公司等11家企业参与投标。2020年7月，北京市平谷区水利工程公司以签约合同价6768.9701万元成为中标单位。

经调查，该工程招投标过程是按照相关要求通过北京市公共资源交易平台公开进行，未发现招投标过程中存在违法违规行为。

5.工程分包转包情况：

窦店镇污水处理工程存在劳务分包情况。2020年9月15日，

工程承包方北京市平谷区水利工程公司与北京圣凯建筑劳务有限公司签订工程施工劳务分包合同，约定由北京圣凯建筑劳务有限公司提供管道开挖辅助施工、管道安装、管道回填辅助施工、检查井砌筑等劳务内容，劳务分包金额698万元。

北京圣凯建筑劳务有限公司与徐X团口头约定，劳务分包金额由圣凯建筑劳务有限公司抽取管理费及税费共计34.9万元，即劳务分包总金额698万元的5%（其中管理费为2%，税费为3%），其余部分再由平谷水利工程公司代扣代发工人工资，除去工人工资之外劳务分包总金额的剩余部分为徐X团所得利润。调查认为徐X团与北京圣凯建筑劳务有限公司之间不存在雇佣关系，应属于合作关系，因此窦店镇污水处理工程存在违规劳务转包问题。

该工程实际施工劳务负责人为徐X团，施工工人共计30余人为徐X团统一召集并进行管理，此人与北京圣凯建筑劳务有限公司之间无劳务合同，且徐X团个人不具备劳务分包资质。2021年3月1日起工人陆续进场开工，直至事故发生之日工人均未与北京圣凯建筑劳务有限公司签订过劳务合同。施工过程中的现场安全管理及劳务人员管理工作均由徐X团负责。

（二）事故相关单位情况

1.建设单位：北京市房山区窦店镇人民政府

2.施工单位：北京市平谷区水利工程公司，统一社会信用代码：91110117102918680 3，类型：全民所有制，住所：北京市平谷区南独乐河村村西，法定代表人：刘XX，资质类别及等级：

水利水电工程施工总承包贰级 2007/02/28。

3.监理单位：北京燕波工程管理有限公司，统一社会信用代码：91110113101167678M，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：北京市顺义区马坡镇白马路 49 号，法定代表人：樊 XX，资质类别及等级：水利工程施工监理甲级，水土保持工程施工监理甲级，水利工程建设环境保护监理不定级。

4.劳务分包单位：北京圣凯建筑劳务有限公司，统一社会信用代码：91110109335425991A。类型：其他有限责任公司，住所：北京市门头沟区永兴小区 15 号楼 2 层 208 室,法定代表人:张 X，资质类别及等级：劳务分包不分等级 2015/08/20。

5.设计单位：邯郸市水利水电勘测设计研究院，资质证书编号：A113000761，经济性质：全民所有制，资质等级：水利行业乙级；电力行业（水力发电（含抽水蓄能、潮汐））专业甲级；水利行业（水库枢纽、引调水、灌溉排涝）专业甲级。

（三）死者基本情况

姓名：徐 X 全；性别：男；年龄：51 岁

籍贯：河南省淮阳县冯塘乡彭庄 082 号

经法医鉴定:徐 X 全符合被巨大暴力作用于面部致颅脑损伤死亡。

（四）现场勘验情况

事发地点位于该工程窦店镇芦村两排民房之间的胡同南北走向的水泥路上,在水泥路上开挖沟槽,准备用于铺设污水管线。

沟槽已开挖26.8米，上宽1.23米、下宽0.8米，深2.1米，沟槽北侧已做6.8米的支护，南侧还有20米未做支护，沟槽经过泡槽后，槽壁含水量较大，土质松散，导致南侧20米未做支护的沟槽西槽壁发生坍塌，同时水泥板（宽0.47米、厚0.12米）也一同滑落至沟槽中，砸中正在沟底作业的徐X全身上。







二、事故发生经过及抢险救援情况

（一）事故发生经过

2021年3月22日12时30分左右，徐X全等3人对已开挖的沟槽进行支护，其中徐X全和另外两名施工人员在沟槽底部做支护，大约13时左右沟槽一侧槽壁发生坍塌，造成水泥板滑落，导致徐X全被埋压砸中。

（二）事故救援情况

事发后，现场工人拨打120并组织施救。一块水泥板（长5米、宽0.47米、厚0.12米）压着徐X全，施救人员用大绳套着水泥板抬起，并用手将埋压在徐X全身上的土清除，13时30分许徐X全被救出。120急救将其送往房山区第一医院，经抢救无效死亡。

三、事故原因和性质

（一）事故直接原因

沟槽开挖过程中将居民的自来水管挖断并造成跑水，导致沟槽被泡槽，槽壁变得湿润、松散，由于泡槽后处置不当，造成一侧槽壁坍塌，水泥板一同滑落，致使槽底作业人员徐汝全被埋压。

（二）事故间接原因

1.施工现场管理混乱。北京市平谷区水利工程公司作为施工主体，一是未按照施工方案进行施工，沟槽未按要求进行放坡，未按要求进行堆土，支护方式与施工方案不符，发生跑水未采取有效措施进行处置。二是未按程序办理复工手续即恢复施工作业。三是对作业人员安全教育流于形式，未对沟槽开挖进行有针

对性的教育培训。

2.监理监管不到位。北京燕波工程管理有限公司作为监理单位，未严格履行监理职责，监理人员巡视、检查走过场，对施工单位存在未按施工方案施工，现场管理混乱的行为，未采取有效措施予以制止，同时未向建设单位及相关部门进行上报。

3.北京圣凯建筑劳务有限公司未严格履行工程施工劳务分包合同，存在违规转包行为。

（三）事故性质

鉴于上述原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对相关责任人员和责任单位的责任分析及处理建议

（一）建议追究责任人员

劳务分包人徐X团，本项目现场的主要负责人，未按照施工方案组织作业人员进行施工，在沟槽发生跑水后，组织处置措施不当，对本起事故的发生应当负有责任，由公安机关对其立案侦查。

北京市平谷区水利工程公司项目部吕XX，本项目现场专职安全员，对项目施工中的安全隐患监督检查不到位，未及时排查事故隐患，未及时向项目部反映存在的事故隐患，对本起事故的发生应当负有监管责任，由公安机关对其立案侦查。

（二）建议给予行政处罚的单位

1.北京市平谷区水利工程公司安全管理混乱，一是未按照施工方案进行施工；二是对作业人员安全教育流于形式，未对沟槽

开挖进行有针对性的教育培训。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（五）项、第（六）项、第二十五条第二款，对事故负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，由区应急局给予该单位罚款叁拾万元整人民币的行政处罚；对北京市平谷区水利工程公司法人，处以上一年度收入的30%的行政处罚；由区水务局依据《水利建设市场主体信用信息管理办法》第21条第二项“行政处罚扣分标准（罚款扣3分/次)”，在“全国水利建设市场监管服务平台”上对其进行不良行为记录并扣3分。

2.北京燕波工程管理有限公司监理职责履行不到位，未严格履行监理职责，监理人员巡视、检查走过场，对施工单位存在未按施工方案施工，现场管理混乱的行为，未采取有效措施予以制止，同时未向建设单位及相关部门进行上报。违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，由区应急局给予该单位罚款贰拾伍万元整人民币的行政处罚；对北京燕波工程管理有限公司法人，处以上一年度收入的30%的行政处罚。

3.对于北京圣凯建筑劳务有限公司未严格履行工程施工劳务分包合同，存在违规转包行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，由区应急局给予该单位罚款贰拾伍万元整人民币的行政处罚；对北京

圣凯建筑劳务有限公司法人，处以上一年度收入的30%的行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

（一）严格落实主体责任

北京市平谷区水利工程公司、北京燕波工程管理有限公司要深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，抓好各项安全生产政策措施的落实，全面提高施工安全管理水平，切实加强安全施工管理工作。严格规范企业内部经营管理活动，举一反三，把防风险落实到安全生产全过程，细化风险防范和隐患治理措施，每班组进行反思总结和安全活动，引以为戒，把安全这根弦始终贯穿安全管理全过程。落实对工程项目的安全管理责任，要加强技术管理、安全管理，督促各级管理人员严格落实安全生产责任制，杜绝“名不符实”的现象发生。北京燕波工程管理有限公司要严格履行现场监理职责，加强对施工过程的监督管理，严格审查施工方案，对发现施工单位存在的违法违规行为，要及时督促整改，并报告相关部门。

（二）加强施工现场管理

全区各施工企业要深刻吸取事故教训，严格规范企业内部经营管理活动，建立、健全并严格落实本单位安全生产责任制。各施工企业要严查工程合同履约情况，组织检查、消除施工现场事故隐患，施工项目负责人必须具备相应资格和安全生产管理能力，项目负责人必须依法到岗履职，确需调整时，必须履行相关程序，保证施工现场安全生产管理体系、制度落实到位。各施工

企业要严格技术管理，严格执行专项施工方案和技术交底的编制、审批制度，现场施工人员不得随意降低技术标准，违章指挥作业。

（三）加大行业监管力度

吸取教训，全面开展专项整顿。水利治污工程主管部门要严格落实安全生产监管职责，督促各责任主体落实安全责任，深入开展污水治理工程行业大检查活动，严厉打击非法违法施工行为，建立工作长效机制，确保在施工程安全生产监督检查工作取得实效。

（四）属地监管要做实做细

属地政府作为属地和工程建设单位，必须要严格按照施工方案加强对施工过程的有效监管，切实履行属地建设单位的职责，施工中要加强对辖区内施工现场的安全监管，根据工程规模、施工进度，合理安排监督力量，制定可行的监督检查计划，严格监管，要做实做细，严把工程质量和安全关，对于违反合同的问题要明令禁止，对于施工中的违规违章作业行为要坚决制止，严厉纠正，严肃处理。发现安全隐患及时整改，做到没有盲区，不留死角，坚决遏制事故发生。